Decreto Ejecutivo 44410 - Reglamento a los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la Ley de aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942

Copia de consulta para estudio | Descargada el 28/09/2026

Ficha de la Norma Decreto Ejecutivo: 44410 del 29/02/2024 Reglamento a los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la Ley de aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942 Datos Generales Ente Emisor: Poder Ejecutivo Fecha de vigencia desde: 12/06/2024 Versión de la Norma: 1 de 1 del 29/02/2024 Datos de la Publicación: N° Gaceta: 106 del 12/06/2024 Alcance: 109 Cantidad de Artículos: 59

Texto oficial SINALEVI / Procuraduría General de la República

Texto íntegro descargado de la última versión disponible en SINALEVI. El PDF adapta únicamente la presentación; conserva las notas de reforma del portal. La fecha de vigencia inicial no significa ausencia de reformas posteriores.

Nº 44410-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

En uso de las facultades que les confieren los artículos 50, 140 incisos 3), 18) y 146 de la Constitución Política; artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública N°6227 del 2 de mayo de 1978; artículo 177 de la Ley de Aguas Nº276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas; y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº7554 del 4 de octubre de 1995.

CONSIDERANDO

I. Que de conformidad con la Ley de Aguas Nº276, en sus artículos 17, 21, 27, 176, 177 y 178, el Ministerio de Ambiente y Energía es el ente titular y rector del agua a nivel nacional y le corresponde disponer sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia de estas; lo cual realiza por medio de su órgano técnico Dirección de Agua conforme al Decreto Ejecutivo N°35669-MINAE del 04 de diciembre de 2009 y modificado por el Decreto N° 36437 del 24 de enero del 2011 denominado "Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía".

II. Que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, en su artículo 50 establece que el agua es de dominio público, y su conservación y uso sostenible son de interés social.

III. Que de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº35669-MINAE, modificado por el Decreto N° 36437 del 24 de enero del 2011, corresponde a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, entre otras cosas: Admitir, tramitar y emitir las recomendaciones al Ministro sobre solicitudes de concesión de aprovechamientos de aguas; de obra en cauce y drenaje agrícola; permisos de perforación del subsuelo para la exploración y explotación de aguas subterráneas y asignar el número de pozo respectivo. Admitir, tramitar y pronunciarse sobre las gestiones de tipos de fuentes de cuerpos de agua y tipo de flujo; atender las denuncias y controversias en materia de recurso hídrico, ejercer el control y seguimiento de las concesiones de aprovechamiento de aguas, de las empresas perforadoras y permisos de perforación; elaboración de las normas técnicas para la asignación del

recurso y el aprovechamiento de los cauces; promover y coordinarlos programas de monitoreo para la evaluación hidrológica del recurso hídrico superficial y subterráneo; realizar la gestión de cobro de los instrumentos económicos como el canon de aprovechamiento de aguas, el canon ambiental por vertidos y otros que se promulguen.

IV. Que el recurso hídrico debe manejarse con base al principio de gestión integrada del recurso, que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos naturales, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales, ni para las generaciones venideras, para lo cual se hace esencial la coordinación interinstitucional.

V. Que conforme el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política se establece que "Las *fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional*", con el fin de garantizar que los bienes propios de la Nación tuvieran un uso público de fuerza hidráulica la Asamblea Legislativa emitió la Ley No. 8345, Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, y la Ley No. 8723, Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica.

VI. Que mediante la resolución 2373-2016-SETENA de la Comisión Plenaria de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, se definieron actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial que si bien producen un efecto negativo en el ambiente, el grado de alteración o intensidad de la actividad, se considera como mínima, debido a que la extensión del efecto es puntual; la permanencia del impacto en el ambiente es momentáneo, puesto que el facto afectado retornaría a las condiciones iniciales previas por medios naturales, en un lapso de tiempo muy corto. Resolución que contiene una lista de actividades que no requieren de una evaluación de impacto ambiental, la cual fue ampliada según el acuerdo ACP-30-2018-SETENA del 13 de marzo del 2018, de la Comisión Plenaria.

VII. Que por existir una relación directa entre la gestión del recurso hídrico, y la sociedad civil, ésta debe ser analizada desde la perspectiva de cuencas, de forma tal que toda política y reglamentación emitida sobre el tema, guarde relación con las necesidades reales, económicas y sociales, y sea tenida en cuenta como una unidad de planificación a la hora de tomar decisiones.

VIII. Que en virtud del Decreto 43665-MP-MEIC denominado "Celeridad de los Trámites Administrativos en el Sector Público Costarricense", los requisitos que consten en bases de datos públicas de acceso restringido e irrestricto de la Administración Pública que sean impuestos en los Decretos Ejecutivos del Poder Ejecutivo que reglamenten las leyes, así como los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados y las demás normas subordinadas a los reglamentos de la Administración Central y Descentralizada, deberán ser verificados por el órgano o ente público que los solicita, de conformidad con el Principio de Coordinación Interinstitucional, establecido en la Ley N° 8220 y su reglamento.

IX. Que a efecto de reducir requerimientos y plazos y mejorar los tiempos de respuesta se hace necesario reglamentar los Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto de la Ley de Aguas, No. 276.

X. Que, de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo Nº37045-MP-MEIC y sus reformas, la presente propuesta cumple con los principios de mejora regulatoria según el informe positivo DMR-

DAR-INF-101-2023 del 21 de agosto del 2023 emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC.

Por tanto,

DECRETAN:

REGLAMENTO A LOS CAPITULOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y SEXTO DE LA LEY DE AGUAS Nº 276 DEL 27 DE AGOSTO DE 1942

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objetivo. El presente Reglamento tiene por objeto reglamentar los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la Ley de Aguas, N°276 y sus reformas, en cuanto a los requisitos, plazos y trámites para obtener la concesión de aprovechamiento de agua, así como, los permisos de obra en cauce, descarga de agua producto del drenaje agrícola; extracción temporal de agua, inscripción de sociedades de usuarios de agua, inscripción de fuentes para el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

Artículo 2: Acrónimos. Para efectos del presente reglamento, se tendrán las siguientes acronimos:

ASADA: Asociación Administradora de Sistema de Acueductos y Alcantarillados Comunales.

AYA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

CNFL: Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social.

DA: Dirección de Agua.

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad.

IMN: Instituto Meteorológico Nacional.

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía.

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

SINIGIRH: Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

SIPECO: Sistema de Permiso y Concesiones.

SUA: Sociedad de Usuarios de Agua.

Artículo 3: Definiciones Para efectos del presente reglamento, se tendrán las siguientes definiciones:

Aforo: Conjunto de operaciones para determinar el caudal en una corriente de agua superficial para un nivel registrado.

Dictámenes de cauces y cuerpos de agua: Criterio técnico que define la naturaleza de un cuerpo de agua y su comportamiento estacional en cuanto a su flujo, sea permanente o intermitente.

Época seca: Periodo del año caracterizado por días secos de manera consecutiva y a lo largo de varios meses.

Cauce: conforme el artículo 69 de la Ley de Aguas; se entiende como el terreno que cubre sus aguas en la mayor crecida ordinaria. Depresión natural de longitud y profundidad variables, cuyo lecho está definido por los niveles del agua alcanzados durante las máximas crecidas ordinarias.

Crecida ordinaria: caudal máximo anual en su régimen natural de un período ordinario anual.

Desglose de concesión: división del caudal concesionado, cuando la finca original para la cual se concesionó el agua es segregada en varios inmuebles.

Obras de Defensa: se entenderá como las obras de diques y que se realizan fuera de cauce en apego al artículo 89 de la Ley de Aguas.

Obras en cauce: se entenderá como las obras civiles e intervenciones que se realicen dentro de los cauces de dominio público.

Predios Inferiores: son aquellos predios ubicados aguas abajo del punto de toma a ambos márgenes de la corriente hasta la confluencia con otro cuerpo de agua.

Vado: Estructuras que se construyen soportadas sobre el piso del cauce para permitir el paso en cruces de ríos y quebradas, permitiendo siempre el libre circular del flujo de agua. Estas estructuras representan una solución en cauces de flujo de agua menores o de flujo estacional en época seca. Son intervenciones temporales asociadas a una funcionalidad transitoria justificada.

Los vados pueden ser construidos a nivel del cauce o bien compuesto por una combinación de vado con alcantarillas, con estructuras de viga cajón o con puentes de aguas bajas, dependiendo de las condiciones del sitio, la necesidad de proteger especies marinas, vegetación marina, calidad del agua, entre otros, según sea lo que establezca la legislación ambiental vigente.

Artículo 4.- Sujetos y ámbito de aplicación. Este Reglamento se aplicará a todo sujeto de derecho público o privado, físico o jurídico, que desee tramitar ante la Dirección de Agua del MINAE lo dispuesto en el artículo 1.

Artículo 5.- Del uso sostenible de agua. Le corresponde al MINAE, a través de la DA velar por el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia de las aguas de dominio público, para ello deberá gestionar el agua con base en criterios técnicos integrales y controles de campo en cada cuenca hidrográfica, promoviendo el uso y desarrollo sostenible.

CAPITULO II

SECCION PRIMERA

DEL TRAMITE DE CONCESION DE APROVECHAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL

Artículo 6.- De la solicitud. Toda persona física o jurídica, pública o privada que, desee aprovechar el agua dentro de su propiedad, deberá presentar la solicitud de concesión de aprovechamiento de agua superficial, ante la D.A, por medio del sistema SIPECO.

Artículo 7.- De la titularidad de la propiedad. Serán requisitos de admisibilidad de la solicitud, los siguientes:

1. Titularidad de la propiedad. Conforme el artículo 178 de la Ley de Aguas, las concesiones se otorgarán al titular propietario, autorizado para el uso y/o poseedor del terreno donde se va a materializar el aprovechamiento de agua. El solicitante deberá cumplir lo siguiente:

a) **Propiedad inscrita ante el Registro Nacional**: Indicar el número de folio real y provincia de la propiedad inscrita a su nombre. Verificado por la Administración.

b) **Propiedades sin inscribir**: Presentar el documento idóneo que demuestre la posesión sea el testimonio de la escritura de protocolización de la carta-venta con fecha cierta ante Notario Público; o bien, la copia certificada de la Sentencia del Juzgado Agrario competente para resolver el proceso de Información Posesoria.

c) **Fincas incluidas en un proceso sucesorio:** Presentar la certificación judicial o notarial con menos de un mes de expedida, donde conste la autorización al Albacea por parte de los herederos para el uso y aprovechamiento de agua.

d) **Propiedades que se encuentren inscrita bajo la figura del Fideicomiso:** El Fideicomitente debe aportar un poder especial otorgado por el Fiduciario en el cual lo autoriza a gestionar el trámite de concesión y así como al uso de la propiedad. Verificado por la Administración.

e) **Propiedades en arrendamiento**: El inquilino deberá presentar un poder especial que lo faculta a realizar el trámite y al uso y disfrute de la concesión.

2. Para solicitudes de aprovechamiento de agua cuya toma se ubique en terrenos concesionados dentro de la Zona Marítimo Terrestre, deberá contar con la concesión de la Zona Marítimo Terrestre se encuentra vigente. Verificado por la Administración.

3. Propiedades en terrenos concesionados dentro de la Zona Marítimo Terrestre en condición de Patrimonio Natural del Estado o pertenecientes a cualquier categoría de manejo, la DA consultará al SINAC quien tendrá un plazo de 3 días para indicar la condición vigente.

4. En caso de que el solicitante tenga un derecho a su favor por Usufructo, el administrado deberá de indicar el número de folio real en cual posee el derecho de usufructo. Verificado por la Administración.

5.Toda solicitud deberá presentarse debidamente firmada por parte del propietario, poseedor, arrendatario, usufructuario o fideicomitente del inmueble donde se va a aprovechar el agua o su apoderado especial únicamente para el trámite, para lo cual deberá de aportarse el poder especial respectivo otorgado ante Notario Público. Esta deberá indicar los predios inferiores. Si no existiesen deberá indicar las calidades completas que incluye el nombre apellidos, estado civil, ocupación, dirección y número de cédula de identidad de tres testigos que declararán sobre esa circunstancia.

Artículo 8.- Del procedimiento de admisibilidad. Una vez recibida la solicitud la DA verificará en el plazo de 3 días naturales lo siguiente:

a-) Que la solicitud esté completa y cumpla con los requisitos indicados en el artículo 178 de la Ley de Aguas;

b-) Para el cumplimiento de omisiones, requisitos o deficiencias en la información aportada, se le prevendrá por una sola vez con un plazo máximo de 10 días hábiles, para que el solicitante corrija. Si el solicitante no hiciere las rectificaciones en el plazo concedido, la solicitud se tendrá por no presentada y se ordenará su archivo.

Una vez admitida la solicitud, la DA deberá:

a-) Asignar un número de expediente administrativo; en el cual consignará la hora y fecha de su presentación.

b-) En el plazo de 10 días naturales, deberá emitir el edicto de conocimiento al público, el cual debe contener número del expediente asignado, nombre del solicitante, nombre de la (s) fuente (s), caudal solicitado, usos pretendidos, coordenadas del punto donde se capte el agua. Será gestionado en el portal web oficial de la Imprenta Nacional, y se le comunica al interesado, a fin de que se publique por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta, conforme lo dispone el artículo 179 de la Ley de Aguas.

c-) Si la toma de agua solicitada se ubica en un Área Silvestre Protegida, se conferirá audiencia al SINAC, quien deberá contestar en el plazo de tres días naturales.

El solicitante deberá en un plazo de diez hábiles cancelar el costo del Edicto a la Imprenta Nacional.

Artículo 9.- De la verificación del Obligaciones con el Estado. Para todos los trámites que se regulan en el presente Reglamento los funcionarios de la DA deberán verificar la información y situación de morosidad con las instituciones del Estado; en el Registro Público lo correspondiente al Impuesto de Personas Jurídicas, el Ministerio de Hacienda, la CCSS y DA. Así como la viabilidad ambiental o en trámite ante la SETENA y el Catastro Nacional.

Artículo 10.- De las oposiciones. Publicado el edicto y conforme el artículo 179 de la Ley de Aguas, se deberá contar un mes natural, a partir de la fecha de publicación del primer edicto, a fin de que terceros interesados que se consideren lesionados en sus intereses presenten y fundamenten sus objeciones.

Si se presentaran oposiciones, una vez recibidas, la DA deberá:

a-) En el plazo de 10 días naturales ponerlas en conocimiento del solicitante, confiriéndole un plazo de 10 días hábiles para que se pronuncie sobre ellas.

b-) Las oposiciones en razón de servidumbres no serán admisibles por tratarse de derechos reales accesorios al de la concesión, los cuales se constituyen después de otorgada la concesión de agua, debiendo tramitarse conforme lo establece el artículo 99 de la Ley de Aguas.

c-) Conocer y resolver las oposiciones conjuntamente con la resolución de concesión, previo análisis durante la fase técnica, lo cual deberá estar contenido en el informe técnico.

Artículo 11.- Del desistimiento y caducidad de las solicitudes. Se tendrán por desistidas o caducas:

a-Las solicitudes que incumplan con lo prevenido por la DA o con la publicación del edicto, en el plazo señalado, sin que medie una justificación razonable.

b- La solicitud que transcurridos los seis meses de inacción por causas atribuible a la solicitante dispuesta en la Ley General de la Administración Pública artículo 340 declarándose la caducidad de la solicitud mediante resolución administrativa que ordenará el archivo del expediente.

Artículo 12.- De la inspección técnica. A partir del primer día natural después de la publicación del edicto la D.A comunicará al solicitante, el día y hora para proceder con la inspección técnica, en la que deberá de determinar el caudal de la fuente, los usos solicitados, que existan o no tomas de terceros, y aspectos asociados al aprovechamiento.

Para resolver sobre la solicitud de concesión de agua aprovechamiento deberá contar con al menos, un aforo de la fuente solicitada realizado en la época seca o conforme información disponible, a efecto de reducir el plazo.

Las inspecciones se realizarán en la época de verano, salvo que pueda utilizarse la información técnica disponible. Después de realizadas la DA tendrá un plazo de 20 días naturales para emitir el informe técnico. En el plazo de 10 días naturales, una vez elaborado el informe técnico, se emitirá la resolución correspondiente; misma que resolverá las oposiciones, en caso de existir.

Artículo 13.- Del aporte de aforos por particulares. El solicitante podrá presentar un reporte de aforos realizados por un profesional responsable debidamente incorporado al Colegio profesional correspondiente, el cual valorará la DA conforme criterios dispuestos en el artículo 14 de este reglamento.

El reporte deberá contener: nombre de cuerpo de agua aforado, memoria de cálculo, coordenadas del punto donde se realizó el aforo, la metodología e instrumento utilizado, la descripción y aspectos ambientales asociados al aprovechamiento y deberá venir firmada por el profesional que lo realiza.

La Administración en plazo de 10 días naturales a partir de la publicación del primer edicto emitiera el informe técnico sin la inspección señalada en el artículo anterior y la resolución de concesión respectiva según lo dispuesto en el artículo 12. De conformidad con el artículo 183 de la Ley de Aguas, la concesión tendrá carácter provisional y se convertirá, en definitiva, si transcurrido un año desde su aprovechamiento, ninguna persona se hubiere presentado a reclamar derechos lesionados con dicha concesión.

Artículo 14.- De los criterios de aforos. Los aforos deben cumplir con los siguientes criterios:

1. Sea realizado en época seca según la región y lo dispuesto por el IMN.

2. Sea realizado en el punto (s) de toma de la fuente (s) solicitada (s) en concesión.

3. La metodología utilizada este acorde con el instrumento utilizado.

4. Que el caudal resultante del aforo, conforme los datos históricos de la DA, sea consistente.

5. Que la fuente de agua aforada no esté identificada por la DA con limitaciones por disponibilidad de agua, así previamente dispuesto en el SINIGIRH.

En caso de que el aforo no cumpla con estos criterios, la DA realizará la inspección conforme al artículo 12 del presente reglamento.

SECCION SEGUNDA

DE OTROS TRÁMITES EN LAS CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

Artículo 15.- De los cambios de concesión vigente. Cuando a una concesión vigente se le requiera realizar los siguientes cambios: a) disminución de caudal, b) traspaso, c) cambio de razón social, d) aumento territorial, e) cambio de uso, f) cambio de punto de toma, g) cambio punto de toma, h) cambio periodo de uso, i) ampliación de uso y j) cambio en el periodo de uso; el concesionario deberá realizar el trámite por medio de la plataforma SIPECO y cumplir con lo siguiente:

a-) Toda solicitud deberá presentarse debidamente firmada por parte del propietario, poseedor, arrendatario, usufructuario o fideicomitente del inmueble donde se va a aprovechar el agua o su apoderado especial únicamente para el trámite, para lo cual deberá de aportarse el poder especial

respectivo otorgado ante Notario Público.

b-) Encontrarse al día con las obligaciones ante el ESTADO.

Una vez verificados los requisitos, la DA en un plazo de 2 días naturales, debe remitir la propuesta de resolución al jerarca para el dictado del acto final. En los casos, de cambio punto de toma, ampliación de usos y cambios de periodo de uso será necesario el informe técnico respectivo. El jerarca tendrá un plazo de 10 días naturales para emitir la resolución que corresponda.

Artículo 16.- De aumento de caudal y fuentes en concesión vigente. Lo concesionarios podrán solicitar el ajuste de la concesión vigente, de aumento de caudal o más fuentes, para lo cual el concesionario deberá proceder conforme lo dispuesto en Sección Primera de este capítulo.

Artículo 17.- De la solicitud por desglose de la concesión. Cuando se segregue una propiedad beneficiada con una concesión vigente, él o los titulares propietarios de los inmuebles resultantes de estar interesados en el uso del agua, deberán presentar ante la DA solicitud del desglose de la concesión por medio de la plataforma SIPECO.

Una vez verificados los requisitos, la DA, dará admisibilidad en un plazo de 3 días, asignándose número de expediente a las nuevas solicitudes. Cumplida esta etapa; en el plazo de 10 días se emitirá la resolución correspondiente.

SECCION TERCERA

DE LA SOLICITUD DE CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

SUPERFICIAL POR VENCIMIENTO DE PLAZO

Artículo 18.- De las solicitudes de concesión por vencimiento de plazo. Seis meses antes del vencimiento de la concesión de aprovechamiento de agua, de estar interesados en continuar con el uso del agua, el concesionario deberá realizar el trámite por medio de la plataforma SIPECO presentando la solicitud correspondiente, la cual debe ser firmada por el titular propietario, el autorizado para el uso y/o el poseedor del inmueble en el cual se ubica la concesión y cumplir el procedimiento dispuesto en la sección primera del capítulo segundo.

En los casos que se solicite una nueva concesión manteniendo las condiciones originales, esta se resolverá sin la inspección de campo, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo siguiente. Para lo cual deberá cumplir con los dispuesto en los artículos 7 y 8 de este reglamento. De conformidad con el artículo 183 de la Ley de Aguas, la concesión tendrá carácter provisional.

El titular propietario, el autorizado para el uso y/o el poseedor del inmueble o de los inmuebles que hayan sido reunidos en nuevos folios reales podrán optar por este trámite.

Artículo 19.- De los criterios para resolver concesión en las mismas condiciones por vencimiento de plazo. Para resolver una solicitud de concesión en las mismas condiciones por vencimiento de plazo sin inspección de campo previa, deberá cumplirse los siguientes criterios:

1- Mismo caudal.

2- Misma (s) fuente (s) y misma (s) toma (s).

3- No exista en expediente antecedente de conflicto con terceros por el aprovechamiento del agua.

4- Que la fuente no esté identificada por la DA con limitaciones por disponibilidad de agua, así previamente dispuesto en el SINIGIRH

Artículo 20.- Del procedimiento para resolver concesión en las mismas condiciones por vencimiento de plazo. Una vez admitida la solicitud, se confeccionará el edicto el cual se ingresa al portal web oficial de la Imprenta Nacional, y se le comunica al interesado, a fin de que lo publique por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta.

El solicitante tendrá un plazo de diez hábiles deberá cancelar el costo del Edicto a la Imprenta Nacional.

El edicto contendrá el número del expediente asignado, nombre del solicitante, nombre de la (s) fuente (s), caudal solicitado, usos pretendidos, coordenadas del punto donde se capte el agua.

Una vez terminado el plazo de edictos, si no hay oposición se emitirá la resolución correspondiente en un plazo de 10 días naturales.

En caso de que se presenten oposiciones se procederá conforme lo señalado en el artículo 10 del presente reglamento.

SECCION CUARTA

DE CADUCIDAD DE LA CONCESION

Artículo 21.- De la caducidad de la concesión. Conforme el artículo 26 de la Ley de Aguas, el MINAE podrá caducar la concesión otorgada, cuando concurran las causales en éste establecidas.

Tratándose de la causal del numeral III del artículo 26 de la Ley de Aguas, se deberá emitir de previo dos condenatorias. Firme la segunda condenatoria, se emitirá la resolución correspondiente, en un plazo de 15 días.

Para las causales señaladas en los numerales I, II, IV, V y VI del artículo 26 de la Ley de Aguas, la DA, deberá emitirse el informe correspondiente y ponerlo en conocimiento del interesado por un plazo de 10 días naturales a fin de que se manifieste sobre los señalamientos y aporte la prueba correspondiente.

Transcurrido el plazo señalado, la DA, valorará la prueba ofrecida, y emitirá el informe respectivo y resolución para firma de Ministro, en un plazo de 10 días naturales.

CAPITULO III

SECCION PRIMERA

DE LA CONCESION DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Y LA FUERZA HIDRAULICA

Artículo 22.- De las solicitudes. Las solicitudes para la concesión de aprovechamiento de aguas para el desarrollo de las fuerzas hidráulicas asociadas, se resolverán conforme lo dispuesto en la Ley de Aguas, en lo que refiere al aprovechamiento del recurso y la concesión de desarrollo de la fuerza hidráulica conforme la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica No. 8723 o la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, No. 8345, según corresponda. Serán resueltas en un mismo acto administrativo.

Artículo 23.- De los requisitos. Además de los requisitos señalados en el artículo 4 de la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica y artículo 12 de la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas

de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, el interesado en tramitar una concesión de agua para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas, deberá presentarse ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO y llenar la solicitud correspondiente.

La solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido en la Sección Primera del Capítulo Segundo del presente reglamento.

Artículo 24.- De la prórroga. Podrá el concesionario solicitar una prórroga de la concesión de aprovechamiento de agua para el desarrollo de las fuerzas hidráulicas destinadas, la que se resolverá conforme se dispone la Ley 8723 o Ley 8345, según corresponda. En lo no dispuesto en dichas normas se aplicará lo señalado en la Sección II del Capítulo II de este Reglamento.

Para solicitar la prórroga el interesado deberá presentarse ante la DA, por los medios dispuestos y llenar la solicitud respetiva.

Recibida la solicitud de prórroga, en caso de ser necesario se solicitará actualización del expediente.

Una vez revisado el expediente, en un plazo de 15 días naturales se procederá a emitir la resolución correspondiente.

SECCION SEGUNDA

DE LA EXTRACCION TEMPORAL DE AGUA

Artículo 25.- De las solicitudes. Toda entidad pública, podrá solicitar permiso de extracción temporal de agua, para realizar obras de infraestructura pública como el riego de caminos, consolidación de piso y obras accesorias en puentes, caminos y carreteras, pruebas hidrostáticas y otras relacionadas con estas actividades, cuya demanda de agua no supere un volumen máximo diario de 74000 litros, para lo cual el solicitante deberá presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO.

Artículo 26.- De los criterios para otorgar el permiso. Para autorizar la extracción temporal del agua deberán de cumplirse los siguientes criterios:

1- No existir alteración del cauce, ni del agua mientras se realiza derivación de agua.

2- Extraerse por medio de sistema de bombeo portátil de pequeño caballaje acorde con el volumen autorizado a extraer.

3- El agua sea transportada por medio de tanquetas o cisternas**.**

4- En las pruebas hidrostáticas el uso del agua es no consuntivo, debe retornase preferiblemente a la fuente donde se toma el agua.

5- No se deben concentrar todos los eventos de extracción en un solo río, sino en varios, pues la extracción se realiza programada según el avance de la actividad para la que se solicitó el permiso.

Artículo 27.- De los requisitos y procedimiento. El solicitante deberá presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO, e indicar la (s) fuente (s) de agua a aprovechar, punto (s) de toma en coordenadas, y números de placa de vehículos a usar para su transporte.

Recibida la solicitud, y verificados los requisitos, se emitirá la resolución correspondiente en un plazo de 3 días naturales.

CAPITULO IV

SECCION PRIMERA

DE LA OBRA EN CAUCE

Artículo 28.- De las obras en cauce. Toda persona física o jurídica, o entidad pública, que desee realizar obras de intervención dentro de los cauces de dominio público, deberá presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO.

Artículo 29.- De las obras mayores en cauce. Se consideran obras mayores la intervención de cauces de dominio público que conlleven el dragado y rehabilitación del piso firme y paredes del cauce, trasvases, entubamientos, pasos de alcantarilla mayores de 8 metros de longitud, vados, canalización, desvíos, estabilidad de taludes, la remoción de material de sedimento, entendido como material no cohesivo (arenas, gravas y limos) depositado sobre el piso firme del cauce del rio, que disminuyan la capacidad hidráulica e impiden la libre circulación del agua, los muros de contención mayores a 50 metros de longitud, así como la recaba de remoción de material cohesivo, depositado en los pisos firmes de los cauces.

Los entubamientos de corrientes de agua (rio y quebradas) solo serán autorizados en grado de excepción cuando justifique en protección de una colectividad civil ante circunstancias de riesgo, debiendo estar motivado y justificado y el caudal de diseño contemplará un tiempo de retorno mínimo de 50 años. No se autorizará el uso del área entubada ni la disminución de las áreas de protección conforme a la Ley.

Artículo 30.- De las obras menores en cauce Se consideran obras menores la intervención de cauces de dominio público que conlleven, la extracción de árboles, troncos, rocas de gran tamaño u objetos ajenos, sin que medie cambio o recaba del piso firme ni paredes del cauce; así como, así como las obras de paso de alcantarilla de un ancho de 8 metros en caminos o carreteras, la reparación y mantenimiento de las bases de puentes y muros de protección o contención de terrenos de propiedades colindantes hasta en una longitud de máximo de 50 metros.

Artículo 31.- De las solicitudes de obra en cauce. El solicitante de un permiso de obra en cauce debe presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO. La solicitud debe ser firmada por el titular propietario, el poseedor del inmueble y/o el autorizado para el uso. Esta autorización deberá ser presentada acompañada de un poder especial debidamente suscrito ante Notario Público y cumplimiento las normas de seguridad establecidas por la Dirección Nacional de Notariado.

Las entidades públicas competentes podrán solicitar este permiso sin ser propietario de terrenos colindantes con el cauce a intervenir.

Artículo 32.- De los requisitos y procedimiento para obras mayores en cauce. Además de lo señalado en el artículo anterior el interesado deberá de presentar los siguientes requerimientos:

a) Estudio hidrológico de la cuenca afluente del cauce a intervenir, que determine el caudal de diseño, considerando un período de retorno acorde con la obra de intervención y la seguridad civil.

b) Estudio hidráulico de la obra conforme secciones transversales del cauce original y del cauce modificado, que demuestre que conforme el caudal de diseño es viable la intervención sin perjuicio a terceros.

c) Secciones transversales del cauce original y de la propuesta de cauce modificado. Debe levantarse secciones transversales del cauce espaciadas 50 metros entre cada una, a lo largo de la intervención.

d) Si existe aguas abajo del sitio de intervención y en su área de influencia, obras civiles en el cauce, deben ser evaluadas integralmente en el estudio hidráulico con la intervención solicitada, para no causar daños a terceros.

e) Plano de planta de la obra y secciones típicas aguas arriba y abajo del sector del cauce a intervenir y acorde con inciso d).

La DA verificará en el plazo de 3 días naturales:

a) El cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 285, siguientes y concordantes, de la Ley General de la Administración Pública. Si faltare alguno de los requisitos formales de admisibilidad señalados en la Ley General de la Administración Pública, el DA procederá a declarar la inadmisibilidad de la misma.

b) El cumplimiento de los requisitos admisibilidad, en caso de que los documentos fueran deficientes en la información aportada u omisos, se prevendrá por una sola vez con un plazo máximo de 10 días hábiles, para que el interesado corrija el proyecto. Si el solicitante no hiciere las rectificaciones en el plazo concedido, la solicitud se tendrá por no presentada y se ordenará su archivo.

Cumplida la admisibilidad, se pasará la solicitud al área técnica de la Unidad Hidrológica respectiva, quien en un plazo de 15 días naturales emitirá el informe de recomendación correspondiente. Cuando así se requiera se realizará inspección de campo.

Cumplida la etapa de análisis técnico, se emitirá la resolución correspondiente en un plazo de 5 días naturales.

Artículo 33.- De los requisitos y procedimiento para obras menores en cauce. Además de lo señalado en el artículo 29 en caso de pasos de alcantarilla, debe aportarse el diámetro de la tubería, la pendiente de la rasante del paso de tubería, el área tributaria y caudal de la cuenca afluente del rio calculado por el método racional. Las alcantarillas deben tener la capacidad de trasegar el caudal afluente, sin ocasionar afectación al cauce y/o a terceros.

La D.A verificará en el plazo de 3 días naturales:

a) El cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 285, siguientes y concordantes, de la Ley General de la Administración Pública, si faltare alguno de los requisitos formales de admisibilidad señalados en la Ley General de la Administración Pública, el D.A procederá a declarar la inadmisibilidad de la misma.

b) El cumplimiento de los requisitos admisibilidad, en caso de que los documentos fueran deficientes en la información aportada u omisos, se prevendrá por una sola vez con un plazo máximo de 10 días hábiles, para que el interesado corrija el proyecto. Si el solicitante no hiciere las rectificaciones en el plazo concedido, la solicitud se tendrá por no presentada y se ordenará su archivo.

Cumplido con lo anterior, la DA deberá resolver en un plazo de 5 días naturales.

Artículo 34.- De las obras en cauce por situaciones de riesgo. Las instituciones públicas podrán solicitar permiso para realizar las obras en el cauce indicadas por la CNE para atender situaciones de prevención de riesgo a la sociedad civil.

Para ello, deberá el interesado presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO, aportando el informe técnico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Recibida la solicitud se emitirá la resolución correspondiente en un plazo de tres días.

Artículo 35.- Del plazo de los permisos de obra en cauce. Las obras en cauce serán autorizadas por un plazo de 2 años. Justificado y motivado por el interesado se podrá otorgar por un plazo mayor.

CAPITULO V

DEL PERMISO PARA LA DESCARGA DE AGUA PRODUCTO

DEL DRENAJE AGRICOLA

Artículo 36.- De las solicitudes y requisito. El solicitante de un permiso para descarga de agua producto de drenaje agrícola a un cauce, deberá presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO. La solicitud debe ser firmada por el titular propietario, el poseedor del inmueble y/o el autorizado para el uso. Esta autorización deberá ser presentada acompañada de un poder especial debidamente suscrito ante Notario Público y cumplimiento las normas de seguridad establecidas por la Dirección Nacional de Notariado.

El solicitante deberá aportar:

a) Plano catastrado con la demarcación de los puntos de descarga pretendidos e indicación de su ubicación en coordenadas, así como, el o lo (s) cauce (s) receptor(es).

b) Declaración jurada ante notario público donde el solicitante manifieste que el caudal producto del drenaje agrícola a descargar en el cauce solicitado, no compromete la capacidad del cuerpo receptor en cuanto al caudal máximo que puede evacuar considerando crecidas extraordinarias, ni se causa perjuicio a terceros o al sistema fluvial del mismo.

Artículo 37.- Del procedimiento. La DA verificará en el plazo de 3 días naturales:

a) El cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 285, siguientes y concordantes, de la Ley General de la Administración Pública, si faltare alguno de los requisitos formales de admisibilidad señalados en la Ley General de la Administración Pública, el DA procederá a declarar la inadmisibilidad de la misma.

b) El cumplimiento de los requisitos admisibilidad, en caso de que los documentos fueran deficientes en la información aportada u omisos, se prevendrá por una sola vez con un plazo máximo de 10 días hábiles, para que el interesado corrija el proyecto. Si el solicitante no hiciere las rectificaciones en el plazo concedido, la solicitud se tendrá por no presentada y se ordenará su archivo.

Cumplida la admisibilidad, se procederá con el registro correspondiente, en un plazo de 10 días naturales. La Administración conforme artículo 89 de la Ley de Agua podrá, previo expediente, mandar a suspender la descarga.

Artículo 38.- De las obras de defensa de terrenos De conformidad con el artículo 89 de la Ley de Agua, los dueños de predios colindantes con cauces, sin permiso previo, podrán instalar obras de defensa fuera del cauce, con fines de defensa ante desbordamientos de las aguas en sus respectivas márgenes. Sin embargo, la DA podrá, previo expediente, mandar a eliminarlas o ajustarlas, cuando se determine perjuicio a terceros de mejor derecho.

CAPITULO VI

DE LAS SOCIEDADES DE USUARIOS DE AGUA

Artículo 39.- De los fines y alcance. Conforme artículo 131 de la Ley de Agua 276, podrán formarse sociedades de usuarios para el aprovechamiento colectivo de las aguas, paro los fines señalados en el artículo 132 de mismo cuerpo normativo. La sociedad de usuarios deberá ser inscritas en el Registro de SUA que administra la D.A.

Artículo 40.- De la conformación de la SUA. Aquellas personas interesadas en conformar una SUA deberán realizarlo mediante escritura pública conforme artículo 133 de la Ley de Agua 276.

Artículo 41- De la inscripción de la SUA. Los interesados deberán apersonarse ante la DA para la inscripción de la SUA para lo cual deberá aportar:

a-) Testimonio de la escritura de constitución de la SUA.

b-) Comprobante de publicación de la inscripción de la Sociedad de Usuarios de Agua, en el diario oficial La Gaceta.

Artículo 42.- Del procedimiento de inscripción de la SUA. Recibida la solicitud, se trasladará al Área Legal de la DA, quien verificará el cumplimiento de los requisitos en un plazo de 3 días naturales. En caso de que falte alguno, se procederá a prevenir al solicitante, dándole un plazo de 10 días hábiles para que subsane el defecto u omisión. Pasado ese plazo sin que se cumpla lo prevenido, se archivará la gestión.

En caso de mantener interés en el trámite, el solicitante deberá gestionar una nueva inscripción.

Cumplida con la verificación de los requisitos, en un plazo de 3 días naturales se procederá con la inscripción de la sociedad, y emisión de certificación respectiva, previa comprobación del beneficio de la conformación de la misma.

Artículo 43.- De la personería jurídica. Una vez inscrita la SUA con la certificación emitida por la DA, el representante legal deberá tramitar ante el Registro Nacional, el otorgamiento de la cédula jurídica.

Artículo 44.- De la legalización de libros. Deberá la SUA legalizar ante la DA los libros correspondientes de Actas, Diario, Mayor, Inventario y Balances, los que podrán ser de hojas removibles. Deberá aportar las especies fiscales correspondientes.

Una vez presentados los libros, éstos serán habilitados por la DA, en un plazo de 24 horas.

Artículo 45.- De la resolución de la Concesión de Agua. Una vez inscrita y legalizada la Sociedad de Usuarios de Agua y con los libros legales autorizados, deberá presentarse la solicitud de concesión de agua, para lo cual tendrá un plazo de 30 días. Esta solicitud se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del presente Reglamento.

Transcurrido el plazo señalado sin que se hubiese presentado la solicitud de concesión se procederá a des inscribir la SUA.

CAPITULO VII

DE LOS DICTAMENESDE CUERPOS DE AGUA

Artículo 46.- De la solicitud. El solicitante de un dictamen de cuerpo de agua sobre la naturaleza de este y la condición de su flujo (permanente o intermitente), deberá presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO.

Artículo 47.- De los requisitos. Además de lo dispuesto en el artículo anterior el interesado debe presentar el plano catastrado demarcando en este el cuerpo o cuerpos de agua a dictaminar.

El interesado podrá adjuntar a su solicitud, todo estudio e información adicional que así lo tenga a bien y que a su consideración aporte insumo de análisis. El estudio deberá ser firmado por un profesional responsable.

Artículo 48.- Del procedimiento. Recibida la solicitud, la D.A tendrá un plazo de 30 días naturales para emitir el informe técnico correspondiente.

En caso de que el interesado no esté de acuerdo con el contenido del dictamen, podrá solicitarlo de nuevo, debiendo en este caso, aportar estudio o información adicional que considere pertinente. El estudio deberá ser firmado por un profesional responsable.

Cuando el cuerpo de agua a dictaminar se encuentre en propiedad de terceros, el interesado procurará la autorización de ingreso al inmueble.

Artículo 49: Sobre el contenido de los dictámenes. El dictamen de cuerpo de agua dictaminado debe incluir la siguiente información: Tipo y nombre de la fuente cuando lo tenga, ubicación cartográfica del punto o sector dictaminado, hoja cartográfica, afluentes si existen, cuenca hidrológica, anotar los elementos técnicos evacuados, criterio justificado y motivado sobre la caracterización de la naturaleza y condición de su flujo (permanente o intermitente) del cuerpo de agua dictaminado.

CAPITULO VIII

CONCESIÓN DE AGUA DE POZOS ARTESANALES

Artículo 50- De la solicitud. Toda persona que desea aprovechar agua a partir de un pozo artesanal, y que no sea de uso doméstico, deberá contar con concesión conforme artículo 7 de la Ley de Agua 276.

Esta solicitud seguirá el trámite establecido en el capítulo II del presente reglamento.

CAPITULO IX

DE OTROS TRAMITES ADMNISTRATIVOS

Artículo 51.- De solicitudes de constancias y certificaciones. Toda persona interesada en obtener constancias de un trámite o certificaciones deberá presentar la solicitud ante la DA, por medio de la plataforma SIPECO. La solicitud firmada por el titular propietario, el poseedor del inmueble y/o el autorizado para el uso, deberá ser presentada acompañada de un poder especial debidamente suscrito ante Notario Público y cumplimiento las normas de seguridad establecidas por la Dirección Nacional de Notariado.

Una vez recibida la solicitud, y admitida ésta, la DA emitirá el documento correspondiente, en un plazo de 10 días naturales.

Artículo 52.- De solicitudes de reporte del SINIGIRH. El SINIGRH debe permitir el acceso directo en línea de información disponible. La persona interesada en obtener un reporte del SINIGIRH suscrito por la DA, deberá presentar la solicitud acompañada de plano catastrado o cuadrante con coordenadas del sector a reportar. La DA entregará la información en un plazo de 10 días naturales.

CAPITULO X

DE LAS INSCRIPCIONES DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Artículo 53- De las inscripciones. Conforme artículo 18 de la Ley de Agua 276, el AYA, el ICE, la CNFL, así como la ASADAS con convenio de delegación; deberán inscribir las fuentes de agua aprovechadas ante la DA en el Registro Nacional de Concesiones que ésta administra. En el caso de

las ASADAS el trámite se realiza a través del AYA conforme Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistema de Acueducto y Alcantarillados Comunales.

Artículo 54- Del procedimiento. Una vez recibida la solicitud, la DA la analizará la solicitud con respecto a las concesiones de agua e inscribirá en un plazo de 30 días naturales.

Artículo 55- De la inscripción de volumen de agua del ICE. Conforme el uso que hace del agua y la planificación energética anual del ICE, en diciembre de cada año, éste notificará a la DA, los volúmenes de agua previstos a aprovechar en el año siguiente y para cada una de las plantas hidroeléctricas; lo cual será inscrito para el año previsto de generación. De acuerdo a lo reportado cada año y la generación, se ajustarán los volúmenes utilizados cada periodo en cada planta.

Artículo 56- De las desinscripciones. Las fuentes inscritas ante la DA, podrán desinscribirse, para lo cual deberá de presentarse la solicitud respectiva por parte del AYA, el ICE, la CNFL, así como la ASADAS a través del AYA.

Una vez recibida la solicitud, la DA procederá con la misma en un plazo de 3 días naturales.

CAPITULO XI

DE LOS RECURSOS

Artículo 57.- De los recursos. Conforme lo disponen los artículos 343 de la Ley General de la Administración Pública, los administrados podrán interponer los recursos ordinarios contra las resoluciones emitidas por la D.A en su quehacer ordinario.

Para lo anterior, deberá de realizarse dentro del plazo de 3 días hábiles, siguientes al día de la notificación del acto a impugnar.

La D.A, deberá de resolver los recursos dentro del plazo de 10 días naturales.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES FINALES

DE LOS PERMISOS DE VERTIDO, PERFORACION DE POZOS Y CONCESION DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, INSCRIPCION DE EMPRESAS PERFORADORAS, CONCESIONES DE AGUA DE AUTOABASTECIMIENTO EN CONDOMINIO, INSCRIPCION DE COSECHA DE LLUVIA

Artículo 58- De la solicitud y trámite. Toda persona física o jurídica, pública o privada, interesada en tramitar permiso de vertido, de perforación pozos y concesión de aprovechamiento de agua subterránea, inscripción de empresas perforadoras o cosecha de lluvia, así como concesión en autoabastecimiento de agua en condominio, deberá proceder conforme la norma especial emitida al respecto.

Artículo 59.- Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintinueve días del mes de febrero del dos mil veinticuatro